

1500194-42.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2024727/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 9711347 - DEL.POL.UBATUBA, 540/20/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2024727 - DEL.POL.UBATUBA, 540/20/304 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500194-42.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-42.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2024727/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 9711347 - DEL.POL.UBATUBA, 540/20/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2024727 - DEL.POL.UBATUBA, 540/20/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VALERIO DE PAULA MARCELINO

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

GUSTAVO VALERIO DE PAULA MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 23 de janeiro de 2020, por volta de 21h30min., na Rodovia Oswaldo Cruz, altura do km 89+100m, Centro, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado transportava, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções da droga conhecida como maconha, pesando 522,3g (quinhentas e vinte duas gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 24).

A denúncia foi recebida no dia 01º de abril de 2020 (fls. 103/104).

Defesa escrita a fls. 131/147.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 153/154).

Laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 160/162.

Realizada audiência, foram ouvidas três testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 258/259 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo que restaram dúvidas acerca da destinação do entorpecente apreendido, pleiteou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, bem como discorreu sobre a pena a ser aplicada (fls. 256/257).

A Defesa, por sua vez, alegando que a droga apreendida destinar-se-ia ao consumo pessoal do acusado, acompanhou a manifestação ministerial e pugnou pela desclassificação da conduta indicada na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (260/262).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, para, afastada a acusação de tráfico de drogas, condenar o réu como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

De imediato, importante consignar que a propriedade da droga apreendida, é inquestionável, já que o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, admitiu tal fato.

Da mesma maneira, a materialidade delitiva também é incontestável, em especial, diante do auto de exibição e apreensão a fls. 24 e do laudo de exame químico toxicológico de fls. 160/162, de sorte que cabe, tão somente, analisar a tipificação dada aos fatos para, neste particular, concluir que a acusação de tráfico de drogas não merece prosperar.

Isso porque nenhuma prova amealhada nos autos logrou demonstrar, ainda que superficialmente, que o réu pretendia distribuir a droga apreendida, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento de que o entorpecente seria destinado para uso próprio. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que comprou as porções de drogas para consumo pessoal (fls. 08/09).

Em Juízo, GUSTAVO reiterou a negativa e relatou que, na data dos fatos, deslocou-se ao município de Taubaté visando visitar sua genitora, ocasião em que adquiriu as porções de maconha, as quais destinar-se-iam ao seu consumo, eis que é usuário do referido entorpecente. Ressaltou, que, à época, um policial militar havia sido assassinado em Ubatuba e os pontos de venda de drogas estavam temporariamente fechados, motivo pelo qual adquiriu o ilícito em Taubaté. Por fim, citou que foi abordado pelos policiais quando retornava para a cidade litorânea, que laborava em uma pousada, que, após o ocorrido, suportou um período em depressão, bem como frisou que não teve mais qualquer apontamento criminal.

O Policial Militar Eli Carlos de Araújo Silva relatou que, naquela data, abordou o veículo conduzido pelo réu durante fiscalização, ocasião em que sentiu odor de entorpecente no interior do automóvel, aparentando que a droga teria sido consumida a poucos minutos. Afirmou que procedeu buscas e localizou duas porções grandes de maconha acondicionadas em uma bolsa de criança, que estava no banco dianteiro. Nessa ocasião, GUSTAVO alegou que o entorpecente havia sido adquirido para consumo próprio e o transportava até sua residência, bem como indicou que uma mulher e duas crianças estavam no banco traseiro do veículo. Por derradeiro, citou que não foi localizado qualquer apetrecho relacionado à traficância.

A testemunha Carollyne Marques da Silva mencionou que foi companheira do acusado, mas estavam separados há aproximadamente quatro anos e possuem um filho comum. Relatou que, na data dos fatos, juntamente com seus dois filhos pegou uma carona com GUSTAVO para ir a Ubatuba/SP, destacando que saíram do município de Taubaté e foram abordados durante o trajeto. Durante buscas, os policiais localizaram, no interior de sua bolsa, as porções de maconha apreendidas, as quais pertenciam ao acusado. Frisou que, até então, não tinha conhecimento que GUSTAVO havia ocultado o entorpecente em sua bolsa, registrou que o mesmo é usuário de maconha, bem como indicou que, à época, o réu trabalhava em uma pousada localizada na cidade litorânea.

Isto posto, diante das provas colhidas nas duas esferas de persecução penal, entendo que inexistem quaisquer provas de que o acusado estaria praticando a traficância.

Ora, em que pese o fato do réu ter assumido a propriedade do entorpecente apreendido, não vislumbro a existência de nenhuma notícia prévia de que ele estaria comercializando drogas. Outrossim, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a circunstância em que foi efetuada a abordagem, não comprovam que o entorpecente seria destinado ao comércio espúrio.

Dessa maneira, entendo que a justa causa que deu ensejo ao oferecimento da denúncia e ao seu recebimento deixou de subsistir, haja vista que os fatos relatados na inicial não foram suficientemente provados, restando, tão somente, a mera presunção de que a quantidade de droga encontrada destinar-se-ia à traficância, o que, por óbvio, não é elemento suficiente para justificar uma condenação, mormente em casos como o dos autos, negada que foi a atividade pelo acusado que, em juízo, admitiu que as porções de droga seriam destinadas para consumo pessoal.

De rigor, pois, a condenação do acusado GUSTAVO por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, restando, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Nesse mister, submeto-o à pena de advertência e admoestação sobre os efeitos das drogas (cf. artigo 28, inciso I, e § 6º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), servindo a presente sentença como própria advertência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GUSTAVO VALERIO DE PAULA MARCELINO, à pena de advertência e admoestação sobre os efeitos das drogas, servindo a presente sentença como a própria advertência, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, diligenciando a Serventia.

Determino, outrossim, a liberação de eventuais bens e numerários apreendidos

juntamente com o acusado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 01 de junho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA